

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

Parte Demandante

V.

CORPORACION DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO
DE PUERTO RICO, OFICINA
DE GERENCIA DE PERMISOS,
JUNTA DE PLANIFICACION Y
OTROS

Parte Demandada

Caso Núm.: CA2025CV00483

Sala: Civil 403

Sobre:

INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE),
LEY PARA LA REFORMA DEL
PROCESO DE PERMISOS (LEY
NÚM. 161-2009)

Orden

El Peticionaria ELI SE, presentó un Interdicto Estatutario al amparo de la Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. En la misma alega que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ha realizado modificaciones estructurales sin autorización ni permisos de construcción en la propiedad perteneciente a ELI SE, en violación de la ley y los reglamentos aplicables.

El Peticionaria continúa alegando que, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado procederá con la instalación de unos chillers, sin la autorización del propietario ni permisos de construcción, lo cual es una acción ilegal. Con la demanda, **el demandante no anejo ningún documento fehaciente que acredite dichas alegaciones.**

El 21 de febrero del 2025, a la 1:51 de la tarde, el demandante presentó un documento titulado, Moción Urgente En Cumplimiento De Orden”. En el mismo se aneja una declaración juarda reiterado las alegaciones y una Resolución corporativa, autorizando al Sr. Edwin J. Loubrie, a comparecer, a

nombre de ELI, SE. El demandante no presento ningún otro documento, como fotografía, informe en apoyo de sus alegaciones.

La Regla 57.4. de Procedimiento Civil, establece que,:

No se dictará ninguna orden de entredicho ni de *injunction* preliminar excepto mediante la prestación de fianza por el solicitante, por la cantidad que el tribunal considere justa, para el pago de las costas y los daños en que pueda incurrir o que haya sufrido cualquier parte que haya resultado indebidamente puesta en entredicho o restringida. La mencionada fianza no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o dependencias ni a ninguno de sus funcionarios o ninguna de sus funcionarias en su carácter oficial.

El Tribunal tomando en consideración que ELI SE, no presento ningún documento fehaciente (más allá de una declaración jurada de un representante de la sociedad especial), como fotografía, informe en apoyo de sus alegaciones, le impone una fianza de cien mil dolares (\$100,000.00), como requisito previo a Expedir una Orden Provisional, Ex parte.

Una vez la parte peticionaria consigne la fianza, que establece la Regla 57.4. de Procedimiento Civil, el Tribunal procederá a expedir la Orden solicitada.

Expedida a las 3:20 de la tarde.

Notifíquese.

Carolina, Puerto Rico, hoy 21 de febrero de 2025.



ISMAEL ÁLVAREZ BURGOS

Juez(ε

